

УТВЕРЖДАЮ

(должность уполномоченного лица,
утвердившего должностной регламент)

(подпись) (инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

"__" _____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

ведущего консультанта Отдела организации надзорных мероприятий
(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – гражданская служба) ведущий консультант Отдела организации надзорных мероприятий Управления государственного строительного надзора Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору относится к ведущей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 08-3-3-049.

2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Российской Федерации (далее – гражданский служащий): регулирование промышленности и энергетики.

3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: Регулирование в сфере промышленной безопасности подъемных сооружений и оборудования, работающего под избыточным давлением.

4. Назначение на должность и освобождение от должности ведущего консультанта осуществляется Руководителем.

5. Ведущий консультант непосредственно подчиняется Начальнику отдела.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности ведущего консультанта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим специальностям, направлениям подготовки (к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки): энергетическое машиностроение, электроэнергетика и электротехника, технологические машины и оборудование, теплоэнергетика и теплотехника, автоматизация технологических процессов и производств, энергетика теплотехнологий,

юриспруденция..

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Профессиональный уровень

6.3.1. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знание основ Конституции Российской Федерации;

3) знание основ Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации";

4) знание основ Федерального Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

5) знание основ Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

6) знания в области информационно-коммуникационных технологий.

6.3.2. Наличие профессиональных знаний:

6.3.2.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

2) Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ;

4) Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6) ПРИКАЗ Ростехнадзора от 14.03.2014 N 102 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ";

7) Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013г. № 538 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности";

8) Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 916 (ред. от 06.03.2015) "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте";

9) Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

10) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 № 41 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности

оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032\2013)";

11) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

12) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

13) Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в части взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы);

14) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

15) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

16) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

17) постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»;

18) постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

6.3.2.2. Иные профессиональные знания:

1) общие требования промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов по видам деятельности;

2) порядок выдачи разрешений на право ведения работ в области промышленной безопасности;

3) порядок проведения расследований несчастных случаев и аварий на опасных производственных объектах;

4) порядок привлечения к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности на подведомственных опасных производственных объектах;

5) порядок подготовки материалов и рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере промышленной безопасности;

6) порядок организации соответствующих контрольно-надзорных мероприятий и оформления результатов контрольно-надзорной деятельности.

6.3.3. Наличие функциональных знаний:

1) принципы, методы, технологий и механизмы организация контроля (надзора);

2) меры, принимаемые по результатам проверки;

3) институт предварительной проверки жалоб и иной информации,

поступившей в контрольно-надзорный орган;

- 4) понятие единого реестра проверок, процедуры его формирования;
- 5) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;
- 6) понятие нормы права и ее признаки;
- 7) процедуры организации проверок: порядок, этапы, инструменты

проведения;

8) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки;

9) предметы и методы правового регулирования;

10) ограничения при проведении проверочных процедур;

11) основание проведения и особенности внеплановых проверок;

12) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;

13) основы секретного делопроизводства и порядок работы со служебной информацией и сведениями составляющими государственную тайну.

6.3.4. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно;

2) умение планировать и рационально использовать рабочее время, и достигать результата;

3) коммуникативные умения;

4) умение управлять изменениями.

6.3.5. Наличие профессиональных умений:

1) работа с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа в операционной системе, управление электронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, базами данных, подготовка презентаций, справочных материалов, использование графических объектов в электронных документах;

2) обеспечивать организацию и участвовать в осуществлении мероприятий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности Управления;

3) проводить анализ практики применения законодательных актов в области промышленной безопасности;

4) обеспечивать организацию и участвовать в осуществлении мероприятий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности Управления;

5) проводить проверку деятельности подведомственных Ростехнадзору территориальных органов, предприятий и учреждений;

6) анализировать результаты нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением;

7) проводить расследования и анализ причин аварий, несчастных случаев и оформлять результаты расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

8) подготавливать и рассматривать материалы дел об административных правонарушениях и применять меры административного воздействия;

9) организовывать и проводить плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и оформлять результаты контрольно-надзорной деятельности;

10) анализировать и прогнозировать риски аварий на опасных производственных объектах и связанных с такими авариями угроз;

11) анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов.

6.3.6. Наличие функциональных умений:

1) подготовка плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок;

2) проведение плановых и внеплановых выездных проверок;

3) понятие единого реестра проверок, процедуры его формирования;

4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов;

5) подготовка методических рекомендаций, разъяснений;

6) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;

7) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;

8) подготовка отчетов, докладов, тезисов, презентаций;

9) проведение консультации;

10) порядок работы со служебной информацией и сведениями составляющими государственную тайну.

III. Должностные обязанности

7. Основные обязанности ведущего консультанта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел организации надзорных мероприятий, ведущий консультант обязан:

1) В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

соблюдать служебный распорядок;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;

сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести

к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

соблюдать общие принципы служебного поведения гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2009, № 29, ст. 3658) (далее - Указ Президента № 885).;

2) анализировать акты проверок, предписаний и иных материалов, поступивших в управление (отдел), с целью оценки соответствия их оформления действующим нормативно правовым актам ;

3) осуществлять контроль за соблюдением законодательства в части проведения экспертизы промышленной безопасности в части компетенции Управления (отдела);

4) участвовать в подготовке предложений и осуществлении мер, направленных на улучшение деятельности Управления (отдела) ;

5) рассматривать и готовить предложения о согласовании проектов руководящих документов в части компетенции Управления (отдела), разрабатываемых в установленном порядке;

6) Участвовать в разработке технического, экономического,

организационного и правового механизмов реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;

7) осуществлять мониторинг и анализ результатов деятельности территориальных органов Ростехнадзора в сфере надзора за техническими регламентами;

8) участвовать в подготовке предложений по формированию государственных научно-технических и федеральных целевых программ в части компетенции Управления (отдела);

9) осуществлять подготовку отчетов отдела в установленном порядке;

10) участвовать в проведении анализа практики применения законодательных актов и представлять предложения и их совершенствованию в части компетенции Управления (отдела);

11) обеспечивать организацию в осуществлении мероприятий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности Управления;

12) готовить предложения в месячные планы работы Управления (отдела);

13) По поручению руководства Ростехнадзора, Управления в пределах компетенции Ростехнадзора участвовать в изучении, проверке деятельности подведомственных Ростехнадзору территориальных органов, предприятий и учреждений;

14) участвовать в подготовке материалов для включения в государственные и национальные доклады в установленной сфере деятельности ;

15) Рассматривать устные или письменные обращения граждан и юридических лиц в части компетенции Управления, Отдела;

16) оказывать консультативную помощь сотрудникам Ростехнадзора, территориальных управлений Ростехнадзора, организациям и гражданам в установленной сфере деятельности;

17) участвовать в проверках соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности Управления (отдела);

18) участвовать в выполнении мероприятий, предусмотренных ежегодными планами законодательной деятельности Правительства РФ в части компетенции Управления (отдела).

9. Ведущий консультант исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями Начальника отдела.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

10. При исполнении служебных обязанностей ведущий консультант вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) взаимодействие со смежными управлениями Ростехнадзора и со

смежными отделами Управления при выполнении поручений начальника Управления.

11. При исполнении служебных обязанностей ведущий консультант обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) осуществления подготовки проектов документов, относящихся к компетенции отдела.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений

12. Ведущий консультант в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) приказов (в части, касающейся компетенции Управления), инструкций, протоколов, извещений, заключений, докладных записок, справок, обзоров, сводок, докладов, предложений, пояснительных записок, отзывов, списков, перечней, правил (участие в подготовке), тезисов.

13. Ведущий консультант в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) приказов (в части, касающейся компетенции Управления), инструкций, протоколов, извещений, заключений, докладных записок, справок, обзоров, сводок, докладов, предложений, пояснительных записок, отзывов, списков, перечней, правил (участие в подготовке), тезисов.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений

14. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений ведущим консультантом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие ведущего консультанта с гражданскими служащими

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг (видов деятельности), оказываемых по запросам граждан и организаций в соответствии с административным регламентом (иным нормативным правовым актом) государственного органа

16. Ведущий консультант не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

17. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности ведущего консультанта оценивается по следующим показателям:

1) отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе

качеству выполненной работы: подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических и грамматических ошибок

количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов

количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам

наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу

оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его аттестации, сдачи квалификационного экзамена или иных показателей

своевременности и оперативности выполнения поручений, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, соотношению количества своевременно выполненных к общему количеству индивидуальных поручений

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий

способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, самостоятельности выполнения служебных обязанностей

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений

с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

(должность непосредственного
руководителя гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г.

С должностным регламентом ознакомлен:

(должность гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

" __ " _____ 20__ г."